

통 보

제 목 대표이사 출장 근태처리 개선 필요

소 관 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇

조 치 부 서(기관) (주)○○○○○○○○○, (주)◇◇◇◇◇◇◇

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 20XX년 (주)○○○○○○○○○와 (주)◇◇◇◇◇◇◇(이하 “자회사”라 한다)가 설립된 후 현재까지 공사 직원 X명을 자회사로 파견하여 공동 대표이사 업무를 수행하도록 하고 있다.

2. 판단기준

자회사는 현재 X명의 대표이사가 공동으로 X개 기관의 업무를 수행하고 있다. 이에 따라 어느 한 자회사에서 대표이사가 휴가, 출장 등의 사유로 근태처리를 하는 경우 다른 자회사에는 실제로 출장 등으로 대표이사가 사무실에 부재중이나 해당 자회사의 근태 상으로는 여전히 사무실에 근무하는 형태로 나타난다.

이 경우 다른 자회사에서는 실제로는 대표이사가 없어 대표이사 결재 건의 대결 처리, 근태증빙이 없는 근무지 외 법인카드 사용 등 여러 가지 행정상의 문제가 발생할 수 있다.

따라서 자회사의 대표이사가 X개 기관의 공동 대표인 점을 고려하여 위와 같은 문제가 발생하지 않도록 적절한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. X. 감사일 현재까지 자회사의 대표이사의 출장 등 근태처리 내역을 점검한 결과, 대표이사의 휴가의 경우 각각의 기관에서 근태처리를 하고 있었으나, 출장의 경우 업무와 관련된 기관에서만 근태를 처리하고 있어 나머지 기관에서는 실제로 대표이사가 부재중인 상태이나 근태 상으로는 여전히 사무실에 근무 중인 것으로 나타나고 있다.

그 결과 자회사 「위임 전결 규정」 제5조(결원 등 부재시의 권한행사)에 따라 전결권자가 부재중인 경우에 직무대행자가 그 권한을 행사하도록 되어 있으나 전결권자가 부재중임을 증빙할 근거가 없어 그 책임을 명확히 할 수 없고, 「법인카드관리 규정」 제4조(사용시간 및 장소의 제한)에 따라 근무지 외 지역에서 나머지 기관의 법인카드를 사용한 경우에도 출장명령서 등 객관적 증명자료를 제출하지 못할 우려가 있다.

따라서 자회사 대표이사의 출장으로 근태처리가 필요한 경우 출장비 없는 출장 등으로 두 기관에서 각각 근태를 처리하는 방안에 대한 검토가 필요하다.

관련부서(기관) 의견 (주)○○○○○○○○와 (주)◇◇◇◇◇◇◇는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

(주)○○○○○○○○ 및 (주)◇◇◇◇◇◇◇ 대표이사는

대표이사의 출장 등 근태를 관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)